

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 277

El día viernes 12 de agosto de 2016, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli, Carlos Bartmus y Diego Cavallero

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Carla Livelli, concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente con aviso, Directora de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Fernando Rodríguez Queijo, asesor del concejal Cuevas, Danilo Castelli, coordinador de Educación Ambiental Municipal, Graciela Merlo y Raquel Merlino.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 276.
- Definición sobre amenities en zonas R.
- Foro Urbano Ambiental sobre hotelería: síntesis de la propuesta y material gráfico para presentar el viernes 19 de marzo.
- Informe de la Unidad Técnica sobre edificios de oficinas.
- Proyecto de ordenanza para declarar de interés municipal la bioconstrucción/ construcción sustentable.
- Reingreso de Expediente: localización Parque del sol (parque de juegos)
- Nueva propuesta Grupo Fonte / Paseo Quatro, proyecto de hotel en terreno colindante.

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Proceden a tratar el primer tema del orden del día, quedó pendiente la votación acerca de permitir o no el piso de amenities en las zonas R. Repasan las posiciones de la semana anterior y completan las que faltan.

- **ADARSA:** no acuerda.

- **Colegio de Ingenieros:** no cuerda.

- **CEPIA:** no acuerda.

- **Colegio de Técnicos Constructores:** si acuerda.

- **Colegio de Arquitectos:** Si acuerda.

- **Asociación Inmobiliaria:** no se expedirán al respecto todavía, debe volver a consultar con los asociados, ya que las posturas estaban divididas.

- **Dirección de Planeamiento:** no puede estar a favor o en contra a secas, por un lado considera que los amenities aportan mayor calidad y servicios a los edificios, pero cree que deberían limitarlos en la cantidad de superficie que ocupan, a fin de evitar que se conviertan en viviendas encubiertas.

Como faltan posiciones, no pueden resolverlo todavía. Cristina Frenquelli cree que deberían paliar las contras que pudiera tener y regular lo positivo de los amenities.

Liliana Bina expresa que hay temas que necesitan más tiempo para resolverse, podrían cerrar la ordenanza de zonas R dejando este aspecto afuera.

Raquel Merlino comenta que la Dirección de Obras Privadas se encuentra haciendo un relevamiento de los edificios que cuentan con amenities. Esperarán dicho informe antes de definirse, para saber cómo está funcionando en realidad.

El Colegio de Ingenieros cree que deberían adecuar la normativa de manera que el piso de amenities no moleste a los vecinos, que no sea un bloque constructivo agresivo. En ese caso, ellos estarían de acuerdo con permitir el piso de servicios.

Debaten distintas posibilidades. Proponen separar el tema de los amenities de la ordenanza de zonas R para poder enviarla a la brevedad al Concejo de Representantes y seguir analizando este punto.

ADARSA consulta acerca del artículo sobre AP1, dentro de la ordenanza de zonas R en tratamiento. Bina responde que tienen que reescribir el artículo de zonificación, en esa transcripción tuvieron en cuenta la observación de los vecinos de Altos de las Vertientes, además se envió nota pidiendo información del expediente y consultas a Asesoría Letrada. Les pregunta si van a decidir sacar la parte donde se menciona la ordenanza 4850.

Habría dos alternativas para la AP1, una sería directamente no mencionar la ordenanza N°4850 en el artículo en cuestión, y otra, cambiar la palabra “aprobado” por “alcanzado”. García Setti plantea que una tercera opción es dejar el concepto general, sin nombrar o especificar en qué casos, porque aún no cuentan con la definición de Asesoría Letrada.

Debaten al respecto, intercambian opiniones y posibles salidas. Acuerdan con dejar solamente la primera parte del artículo referido a construcciones preexistentes, sin especificar los casos.

Pasan a tratar el tema del Foro Urbano Ambiental sobre hotelería que se realizará el viernes 19 de agosto, debaten sobre la publicidad y forma de convocatoria.

Bina manifiesta que el debate debería ser sobre el modelo económico, para ello tendrían analizar si quieren prohibir las cadenas o regular su ingreso a la ciudad como se hizo con las farmacias. En su opinión, es necesario proteger lo local mediante intervención estatal, porque los empresarios locales son quienes hicieron crecer la ciudad, deben protegerlos e incentivarlos. En Chile, por ejemplo, los inversores deben asociarse con los empresarios locales.

Carlos Bartmus expresa que falta la opinión de los especialistas en turismo en la mesa del CPUA. Bina le responde que para eso hacen el Foro, para que opinen todos los interesados y personas del sector de turismo y hotelería. Muchas veces los “especialistas” no conocen lo que realmente ocurre en la ciudad. Debaten.

Volviendo al tema de la presentación del Foro, acuerdan con hacer las publicidades en internet y televisión, además del mailing, redes sociales y afiches.

La arquitecta Martínez muestra el Power Point, con la síntesis de las propuestas y gráficos de cada caso, en AC3 y en zonas R o B, con sus respectivos perfiles. Además se plantea si se va a otorgar mayor edificabilidad y cuál sería el mecanismo de gestión.

Analizan la presentación y proponen debatir conceptos generales, sin tantas preguntas, no tantos gráficos, ya que es demasiado técnico. No incluirán el tema de los condo-hotels. Todos acuerdan con simplificar el power point y hacerlo más breve.

Pasan a tratar el informe de la Unidad Técnica sobre los edificios de oficinas. La asesora comenta que ingresaron a la Dirección de Obras Privadas tres proyectos de edificios con el 80 o 100 por ciento de oficinas. En consulta con la Directora de Planeamiento, decidieron enviarlos a la Unidad Técnica para evaluarlos. Mónica

Martínez comenta que se trata de monoambientes encubiertos, hasta piden el piso de amenities porque seguramente luego cambiarán el uso a vivienda.

Dan lectura al informe que se adjunta a la presente acta¹. García Setti propone que luego de aprobarse en Catastro, vuelvan los planos a Obras Privadas, a fin de poder detectar los cambios de uso. Discuten sobre la obligatoriedad de cocheras, si permiten amenities en los casos de oficinas y si establecerán un porcentaje para las oficinas.

Carlos Bartmus dice que estos proyectos surgen por una ordenanza que los obligó a hacer algo que no se puede usar ni se puede vender.

Inés Prados, representante de la Asociación Inmobiliaria, opina que tanto los edificios de viviendas como los de oficinas, deberían tener el 100 por ciento de cocheras. Tanto para los habitantes como para los clientes. Los presentes debaten sobre este punto.

Plantean la posibilidad de establecer un porcentaje de superficie de amenities proporcional a la cantidad de departamentos. Como así también limitar la superficie máxima de estos amenities. Bina expresa que pueden negarle la construcción de amenities cuando se trata de un edificio de oficinas, ya que la ordenanza es clara cuando dice que el piso superior de uso común está destinado a localizar equipamiento complementario en los edificios destinados a vivienda colectiva, hoteles, y servicios institucionales de educación, servicios y administración.

Proponen hacer un estudio y relevamiento de la ciudad a fin de conocer la real necesidad de oficinas. Debaten. Traerán las opiniones institucionales sobre oficinas para el próximo encuentro.

Siendo las 10:15 se incorpora Danilo Castelli, coordinador de Educación Ambiental, para tratar un proyecto de ordenanza sobre construcción sustentable.

Laura Colladon les recuerda que tiene varios temas pendientes que sería muy importante resolver, como es el caso de la regulación del AP1 y la normativa para el Paseo de la Costa. Solicita retomarlos.

Danilo Castelli comenta sobre el proyecto de declaración de interés a las construcciones sustentables (materiales reciclados, arquitectura bioclimática, eficiencia energética, etc), como una medida para mitigar el cambio climático. Comenta que estuvo participando de un evento en la localidad de Tanti, donde se presentó una ordenanza impulsada por los vecinos sobre construcción natural.

El coordinador explica la propuesta y solicita el apoyo del CPUA. Da lectura al proyecto de declaración de interés público a la construcción sustentable, el cual se adjunta a la presente acta².

Comentan acerca de las normas LEED de construcción sustentable. Debaten al respecto. Se refieren a la incorporación de materiales reciclados. Apuntan que es necesario formar gente para aplicar nuevas técnicas y tecnologías.

Cristina Frenquelli manifiesta que el tema del antisísmico es muy complejo. Las normas Cirsoc no terminan de aplicarse correctamente. En este sentido, García Setti comenta que la Provincia de Córdoba adhirió a la Cirsoc 301, ya que estamos en zona sísmica uno, pero es difícil de aplicar. Lo que se aplica actualmente no es suficiente si ocurre un sismo importante; se sostendría la estructura pero no, los muros. Los presentes debaten acerca de las estructuras antisísmicas. Comentan sobre el caso del "Ecopueblo" de Salsipuedes, de la arquitecta Isabel Donato.

Comentan la posibilidad de hacer talleres con profesionales y técnicos que trabajen con este tipo de tecnologías sustentables.

¹ ANEXO I: Informe técnico sobre edificios de oficinas.

² ANEXO II: Proyecto de declaración.

El presidente consulta cuáles son los pasos a seguir. Bina dice que sería bueno tener el consenso del CPUA para presentar el proyecto de declaración al Concejo de Representantes, y que se envíe la propuesta junto a un dictamen del CPUA. Y luego seguir trabajando en la reglamentación y aplicación.

Prosiguen con el caso del parque de juegos denominado “Parque del Sol”. Bina comenta que volvió a ingresar el expediente con una nueva localización en la costanera, Av. Illia y Medrano. El terreno es grande, pero no pueden permitir una construcción precaria, se necesitan inversiones en esos lotes. Para poder autorizarlo en otra localización necesita ser declarado de interés público. Ella le solicitaría que se ajuste a la ubicación que exige la ordenanza que regula la actividad y dice que sea sobre Cárcano, entre Champaquí y Quinquela Martín (Ord. 2069).

La concejal Carla Livelli comenta que en esa zona los vecinos tienen problemas con los vehículos estacionados en sus cocheras y el tránsito, el ruido, el movimiento que genera la cancha de rugby. Un parque de diversiones sería sumarle una problemática a una zona ya congestionada.

Bina comenta que hay terrenos baldíos en pleno centro o costanera que deberían pagar más impuestos como una penalización por la especulación. Debe haber un compromiso con la ciudad, se necesita una política fiscal en ese sentido.

Consultan las opiniones sobre la localización del parque de juegos. Para ubicarlo en un lugar diferente al establecido en la ordenanza, se requiere la declaración de interés turístico. Se proponen como otra opción, su habilitación transitoria por un año poniendo un límite de horario. En general no acuerdan por los antecedentes respecto a la precariedad de las instalaciones anteriores. Se pregunta si la ciudad necesita juegos de este tipo.

Los presentes proceden a la votación, en base al informe elaborado por la Unidad Técnica, si acuerdan o no con la localización solicitada.

- **ADARSA:** no acuerda.

- **Colegio de Arquitectos:** no acuerda.

- **CEPIA:** no acuerda.

- **Colegio de Técnicos Constructores:** acuerdo condicionado, lo aprobaría solo si se presenta un anteproyecto, con certificación de la seguridad de los juegos, con baños universales y acuerdo de los vecinos.

- **Colegio de Ingenieros:** acuerdo condicionado. Debe cumplir con la localización de la ordenanza. Por tratarse de un corredor y en el caso de declararse de interés turístico, lo aprobaría condicionado a la seguridad y con un aval profesional a las instalaciones. Además del acuerdo del 70 por ciento de los vecinos.

- **Asociación Inmobiliaria:** acuerdo condicionado, debería conseguir el aval de los vecinos.

Los presentes debaten, hay tres posiciones en contra y tres acuerdos condicionados. Plantean que lo decida la Dirección de Planeamiento teniendo en cuenta lo debatido: impacto, límite de horario, baños, acuerdo con vecinos, seguridad, anteproyecto, etc.

Finalmente, Liliana Bina comenta que ingresó un nuevo pedido de Grupo Fonte, que compró un terreno al lado del proyecto aprobado. Ahora quieren hacer un hotel y pretenden que sea declarado de interés turístico y vaya a concertación. Plantea que si están de acuerdo se les otorgue una prefactibilidad, para que ellos puedan avanzar en el pedido al Concejo.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Había quedado pendiente la votación acerca de permitir o no el piso de amenities en las zonas R. Repasan las posiciones de la semana anterior y completan las que faltan. ADARSA, Colegio de Ingenieros y CEPIA no acuerdan. Colegio de Técnicos Constructores y Colegio de Arquitectos, si acuerdan. Asociación Inmobiliaria debe volver a consultar con los asociados. Como faltan posiciones, no pueden resolverlo todavía.

Merlino comenta que Obras Privadas se encuentra haciendo un relevamiento de los edificios que cuentan con amenities. Esperarán dicho informe antes de definirse, para saber cómo está funcionando en realidad.

Proponen separar el tema de los amenities de la ordenanza de zonas R para poder enviarla a la brevedad al CR y seguir analizando este punto.

ADARSA consulta acerca del artículo sobre AP1, dentro de la ordenanza de zonas R en tratamiento. Bina responde que tienen que reescribir el artículo de zonificación. Habría dos alternativas: una sería directamente no mencionar la ordenanza N°4850 en el artículo en cuestión, y otra, cambiar la palabra “aprobado” por “alcanzado”. García Setti plantea que una tercera opción es dejar el concepto general, sin nombrar o especificar en qué casos, porque aún no cuentan con la definición de Asesoría Letrada.

Debaten al respecto, intercambian opiniones y posibles salidas. Acuerdan con dejar solamente la primera parte del artículo referido a construcciones preexistentes, sin especificar los casos.

Pasan a tratar el tema del FUA sobre hotelería que se realizará el viernes 19 de agosto, debaten sobre la publicidad y forma de convocatoria, acuerdan con hacer las publicidades en internet y televisión, además del mailing, redes sociales y afiches.

Martínez muestra la síntesis de las propuestas y gráficos de cada caso: AC3 y zonas R/B, con sus respectivos perfiles. Además se plantea si se va a otorgar mayor edificabilidad y cuál sería el mecanismo de gestión. Todos acuerdan con simplificar el power point y hacerlo más breve. No incluirán el tema de los condo-hoteles.

Pasan a tratar el informe de la UT sobre los edificios de oficinas. La asesora comenta que ingresaron a la Dirección de Obras Privadas tres proyectos de edificios con el 80 o 100 por ciento de oficinas. En consulta con la Directora de Planeamiento, decidieron enviarlos a la UT para evaluarlos. Martínez comenta que se trata de monoambientes encubiertos, hasta piden el piso de amenities porque seguramente luego cambiarán el uso a vivienda.

Dan lectura al informe que se adjunta a la presente acta. García Setti propone que luego de aprobarse en Catastro, vuelvan los planos a Obras Privadas, a fin de poder detectar los cambios de uso. Discuten sobre la obligatoriedad de cocheras, si permiten amenities en los casos de oficinas y si establecerán un porcentaje para las oficinas.

Bartmus dice que estos proyectos surgen por una ordenanza que los obligó a hacer algo que no se puede usar ni se puede vender.

Prados opina que tanto los edificios de viviendas como los de oficinas, deberían tener el 100 por ciento de cocheras.

Plantean la posibilidad de establecer un porcentaje de superficie de amenities proporcional a la cantidad de departamentos. Como así también limitar la superficie máxima de estos amenities. Bina expresa que pueden negarle la construcción de amenities cuando se trata de un edificio de oficinas, ya que la ordenanza es clara cuando dice que el piso superior de uso común está destinado a localizar

equipamiento complementario en los edificios destinados a vivienda colectiva, hoteles, y servicios institucionales de educación, servicios y administración.

Proponen hacer un estudio y relevamiento de la ciudad a fin de conocer la real necesidad de oficinas. Debaten. Traerán las opiniones institucionales sobre oficinas para el próximo encuentro.

Colladon les recuerda que tiene varios temas pendientes que sería muy importante resolver, como es el caso de la regulación del AP1 y la normativa para el Paseo de la Costa.

Danilo Castelli comenta sobre el proyecto de declaración de interés a las construcciones sustentables, como una medida para mitigar el cambio climático.

El coordinador explica la propuesta y solicita el apoyo del CPUA. Da lectura al proyecto de declaración de interés público a la construcción sustentable.

Frenquelli manifiesta que el tema del antisísmico es muy complejo. Las normas Cirsoc no terminan de aplicarse correctamente. García Setti comenta que Córdoba adhirió a la Cirsoc 301, ya que estamos en zona sísmica uno, pero es difícil de aplicar. Lo que se aplica actualmente no es suficiente si ocurre un sismo importante.

El presidente consulta cuáles son los pasos a seguir. Bina dice que sería bueno tener el consenso del CPUA para presentar el proyecto de declaración al CR, y que se envíe la propuesta junto a un dictamen del CPUA. Y luego seguir trabajando en la reglamentación y aplicación.

Prosiguen con el caso del parque de juegos denominado "Parque del Sol". Bina comenta que volvió a ingresar el expediente con una nueva localización en la costanera, Av. Illia y Medrano. El terreno es grande, pero no pueden permitir una construcción precaria. Para poder autorizarlo en otra localización necesita ser declarado de interés público. Ella le solicitaría que se ajuste a la ubicación que exige la ordenanza que regula la actividad y dice que sea sobre Cárcano, entre Champaquí y Quinquela Martín (Ord. 2069).

Consultan las opiniones sobre la localización del parque de juegos. Para ubicarlo en un lugar diferente al establecido en la ordenanza, se requiere la declaración de interés turístico. En general no acuerdan por los antecedentes respecto a la precariedad de las instalaciones anteriores.

Los presentes proceden a la votación, en base al informe elaborado por la UT, si acuerdan o no con la localización solicitada.

Los presentes debaten, hay tres posiciones en contra y tres acuerdos condicionados. Plantean que lo decida la Dirección de Planeamiento teniendo en cuenta lo debatido: impacto, límite de horario, baños, acuerdo con vecinos, seguridad, anteproyecto, etc.

Finalmente, Bina comenta que ingresó un nuevo pedido de Grupo Fonte, que compró un terreno al lado del proyecto aprobado. Ahora quieren hacer un hotel y pretenden que sea declarado de interés turístico y vaya a concertación.

ANEXO I

INFORME UNIDAD TÉCNICA

De: Unidad Técnica del CPUTA

A: Comisión Plenaria del Consejo de Planificación Urbano Ambiental

Frente al requerimiento de evaluación de los proyectos de oficinas ingresados a la Dirección de Obras Privadas con designación catastral: a) 38-01.012-002/003/004; b) 38-01.020-003; c) 38-01-128-002, localizados en zona AC, se realizan las siguientes observaciones y propuestas a los fines de regular esta actividad:

- No permitir el uso de amenities cuando el uso oficinas es exclusivo.
- Retomar la obligatoriedad de estacionamientos para uso oficinas en el AC.
- Verificar el cumplimiento de porcentajes de tipologías y superficies en el caso de edificios de usos mixtos: residencia + oficinas.
- Regular un porcentaje de oficinas por edificación, adecuándola a la demanda real de este tipo de usos, evitando el cambio de uso por viviendas.
- Identificar con sello en la carátula del proyecto a aprobar por la Dirección de Obras Privadas la leyenda: "USO OFICINAS, NO APTO PARA HABILITACIÓN COMO VIVIENDA".
- Promover el control del cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza N° 4021 -Código de Edificación y Urbanismo- en su art. 2.1.6.1. donde indica que no se dará curso a ningún plano para ser sometido al régimen de Propiedad Horizontal, en el que lo edificado haya incurrido en alguna de las infracciones al presente Código de Edificación y Urbanismo, entre las que se citan modificar el uso o destino de las unidades habitables autorizadas según el presente Código y plano aprobado. Se recomienda adecuar el Código de Faltas, actualizando el valor de este tipo de infracciones.
- Se sugiere corregir en los proyectos presentados adecuándose a las regulaciones vigentes nacionales, provinciales y municipales, las características del núcleo de circulación -caja de escaleras y ascensores-, además de las condiciones de ventilación de baños interiores, entre otros.

A los fines de consensuar estas modificaciones se presente este informe técnico para su debate y resolución.

ANEXO II

PROYECTO DE DECLARACIÓN

VISTO:

Los artículos 11°, 12°, 13° y 77° de la Carta Orgánica Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario promover medios y recursos para que los vecinos de Villa Carlos Paz tengan acceso a una vivienda digna, uno de los aspectos esenciales para el desarrollo integral del individuo y la familia.

Que las necesarias medidas locales de mitigación y adaptación al cambio climático también involucran al sector de la construcción, con especial énfasis en la eficiencia energética y la absorción de dióxido de carbono.

Que existen técnicas de construcción sustentable que cuentan con investigaciones y desarrollos aplicados en diversos países del mundo, incluida la Argentina, con resultados más que satisfactorios.

Que estas técnicas de construcción y mejoramiento sustentable de viviendas tienen un impacto ambiental positivo y resultan más económicas que los sistemas convencionales hoy predominantes, siendo posible su puesta en práctica por los mismos vecinos con el correspondiente asesoramiento profesional.

POR ELLO:

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE VILLA CALROS PAZ
SANCIONA CON FUERZA DE
DECLARACION

Art.1°: DECLARESE de INTERES MUNICIPAL la construcción sustentable.

Art.2°: ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, la realización de actividades de capacitación y difusión de la construcción sustentable.

Art.3°: ENCOMENDAR al Consejo de Planificación Urbano Ambiental la investigación y elevación de normativas a este Concejo de Representantes para la introducción de las técnicas de construcción sustentable en el Código de Edificación y Urbanismo.

Art.4°: REGISTRESE, publíquese y cumplido, archívese.

Art.5°: DE FORMA.